

A controvérsia recursal cinge-se a dois aspectos centrais: (i) a possibilidade de concessão da gratuidade judiciária à apelante e (ii) a validade das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade incidentes sobre a legítima dos herdeiros necessários.

Quanto à gratuidade, a alegação de hipossuficiência econômica da apelante — estudante, sem renda própria — não foi infirmada nos autos, impondo-se o deferimento do benefício, nos termos do art. 98 do CPC, diante da presunção legal de veracidade da declaração, não elidida por elementos contrários.

Quanto ao mérito, o testamento público lavrado em 2006 sob a égide do Código Civil de 2002 encontra-se formalmente em ordem. Atende aos requisitos legais do art. 1.864 do Código Civil, e não se verifica qualquer vício externo a maculá-lo, o que impõe seu registro, arquivamento e cumprimento, nos moldes do art. 735, §2º, do CPC.

Contudo, no ponto específico das cláusulas restritivas — inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade — impostas sobre a legítima dos herdeiros necessários, verifica-se flagrante afronta ao disposto no **art. 1.848 do Código Civil**, que expressamente dispõe:

“Salvo se houver justa causa, declarada no testamento, não pode o testador estabelecer cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e de incomunicabilidade, sobre os bens da legítima.”

Como visto, a imposição dessas cláusulas sobre a legítima depende da **declaração expressa da justa causa** no próprio instrumento testamentário, o que não ocorreu no caso dos autos. A omissão do testador quanto ao fundamento concreto dessas restrições compromete sua validade. Não basta que a cláusula exista; é indispensável que se revele o motivo que a justifica — proteção contra prodigalidade, preservação patrimonial, vulnerabilidade do herdeiro, entre outros — o que não se verifica no testamento em questão.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ERROR IN PROCEDENDO - DOAÇÃO - ERRO MATERIAL - TESTAMENTO - CLÁUSULA TESTAMENTÁRIA - NULIDADE - PARTE LEGÍTIMA - JUSTIFICATIVA - PARTE DISPONÍVEL - VONTADE DO TESTADOR - NEGAR PROVIMENTO 1. Os vícios processuais possíveis de serem sanados, especialmente os erros materiais, devem ser superados em razão da economia processual e da primazia do mérito. 2. O testamento é uma declaração de vontade unilateral, gratuita, revogável e personalíssima . 3. **Nos termos do art. 1.848 do CC, poderá ser estabelecida cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade no testamento, sendo necessário, quando adentrar na parte legítima, justa justificativa .** 4. **Quando se tratar dos bens disponíveis da herança, deve prevalecer a vontade do testador sem que seja necessária justa justificativa.** 5. A mitigação da cláusula de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade no testamento

deve ocorrer restritamente, quando demonstrado que havia vontade diversa do testador . 6. Negado provimento ao recurso.

(TJ-MG - AC: 10000221346851001 MG, Relator.: Paulo de Tarso Tamburini Souza (JD Convocado), Data de Julgamento: 01/09/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 05/09/2022)

Diferentemente, a vontade do testador tem ampla prevalência no tocante à **parte disponível**, conforme autorizado pelo art. 1.857 do Código Civil, cuja interpretação deve buscar, sempre, realizar a intenção do disponente da herança, nos termos dos arts. 112 e 1.899 do mesmo diploma:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - TESTAMENTO CERRADO - INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DO TESTAMENTO - PRINCÍPIO DA SOBERANIA DA VONTADE DO TESTADOR - APLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe a legislação civil, em seu artigo 1.857, que toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade de seus bens ou de parte deles, para depois de sua morte.

Por originar de ato volitivo e unilateral, o testamento exige uma interpretação benéfica a quem o fez, buscando a vontade ou intenção do testador, e não o sentido literal da linguagem (Art. 112 do CC/02). Já o art. 1.899, também do Código Civil, estipula que, quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor exprima a vontade do testador. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0686.12.005992-4/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2022, publicação da sumula em 17/ 03/ 2022)"
16/03/2022)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade, **exclusivamente**, das cláusulas restritivas sobre a legítima dos herdeiros, mantendo-se hígidas as disposições testamentárias relativas à parte disponível, cuja liberdade dispositiva é plena.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO**, para:

1. **conceder à apelante os benefícios da justiça gratuita**, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil;
2. **declarar a nulidade das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade incidentes sobre a legítima dos herdeiros necessários**, por ausência de justa causa expressa, conforme exigido pelo art. 1.848 do Código Civil;

Consequentemente, **manter válidas as demais disposições do testamento**, inclusive quanto à parte disponível, em que incide a plena liberdade dispositiva do testador.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora